

République Française Département des Pyrénées- Orientales			EXTRAIT DU REGISTRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE CABESTANY
Date de la convocation : 12/03/2024 Date d'affichage de la convocation : 12/03/2024			
Nombre de membres : Afférents au Conseil municipal : 33 En exercice : 33 Ayant pris part à la délibération : 33 Pour : - Contre : - Abstention : -			SEANCE DU 18 MARS 2024
L'an deux mille vingt-quatre et le lundi dix-huit mars à dix-huit heures trente, le Conseil municipal, régulièrement convoqué, s'est réuni à Cabestany et au nombre prescrit par la loi, Salle du Conseil municipal, sous la présidence de Madame Edith PUGNET, Maire.			
Présents	Edith PUGNET, Cyrille BERNARDIN, Vanessa PAYA, James GILLON, Michèle CAIL COMS, Antoine FIGUE, Elisabeth RIVAS, André GILLARD, Chantal CASIMIR, Thomas SOLOZABAL, Yvette MESTRE, Rosemary DROUILLOT, Stéphane QUINTIN, Karine TARTAS, Marc ZARCONI, Virginie CABRITA, Ludivine LORIEUX, Kader KHELFAOUI, Brigitte PAGES, Cécile LACAPERE, Philippe GLEIZES, Michel GONCALVES, Colette APPERT.		
Ont donné procuration	Jean VILA à Cyrille BERNARDIN, Christophe HEMERY à Edith PUGNET, Jean-François REGNIER à Antoine FIGUE, Ahmed EL HOUMMASS à Ludivine LORIEUX, Sara TOURNE à Cécile LACAPERE, Alexandra RAYMONT à Thomas SOLOZABAL, Tiphaine QUINTIN à Stéphane QUINTIN, Christine PERRAULT à Philippe GLEIZES, Éric POUPET à Michel GONCALVES, Francisco FERNANDEZ à Colette APPERT.		
Absents excusés	Jean VILA, Christophe HEMERY, Jean-François REGNIER, Ahmed EL HOUMMASS, Sara TOURNE, Alexandra RAYMONT, Tiphaine QUINTIN, Christine PERRAULT, Éric POUPET, Francisco FERNANDEZ.		
Absents non excusés			
Secrétaire de séance	Elisabeth RIVAS		

AFFAIRE N°01 : SOCIAL, CITOYENNETE, SANTE ET SECURITE
Installation d'un nouveau Conseiller municipal.

Madame la Maire informe le Conseil municipal que Monsieur Gérard BOSCH par courrier en date du 01 mars 2024 a informé Monsieur le Préfet qu'il souhaitait démissionner de sa fonction d'adjoint au Maire ainsi que de son mandat de conseiller municipal.

Par courrier en date du 05 mars 2024, et conformément aux dispositions de l'article L.2122-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur le Préfet a décidé d'accepter cette démission.

Conformément aux règles édictées à l'article L.270 du Code électoral « le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le Conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit ».

Madame la Maire précise qu'il convient d'installer un nouveau conseiller municipal.

Il est précisé que le Maire doit convoquer le suivant de liste, devenu conseiller municipal, à la plus proche réunion du Conseil municipal. Si l'intéressé ne renonce pas de manière expresse à son mandat (Article L.2121-4 du CGCT), son élection est proclamée dès lors que le Maire procède à son installation et en dresse Procès-verbal ou l'inscrit au tableau du Conseil municipal.

Si le suivant de liste n'apporte pas de réponse à la convocation du maire et n'assiste pas aux séances du conseil municipal, il demeure conseiller municipal jusqu'à ce qu'il fasse connaître au maire son refus d'exercer son mandat.

Lorsqu'il n'est plus possible de faire appel au suivant de liste, le siège vacant reste vacant.

Il revient à Madame Cécile LACAPERE d'assurer cette fonction.

Il convient de modifier le tableau du Conseil municipal.

Le Conseil Municipal, après avoir entendu le rapport de sa présidente, pris connaissance des pièces déposées sur son bureau, en avoir débattu et après avoir valablement délibéré :

1°) DIT que Madame Cécile LACAPERE est installée au rang de Conseillère municipale suite à la démission de Monsieur Gérard BOSCH, Adjoint au Maire.

2°) DIT que le tableau du Conseil municipal sera modifié en ce sens.

3°) DIT que cette délibération sera :

- télétransmise à Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales.
- publiée et mise en ligne sur le site : <https://www.ville-cabestany.fr>

Ainsi fait et délibéré

Les jours, mois et an que dessus
Et ont signé tous les Membres présents,

EXTRAIT CONFORME

La Maire

Edith PUGNET



La secrétaire de séance

Elisabeth RIVAS

La Maire,
CERTIFIE sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte.
INFORME que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de la présente notification.
INFORME de la possibilité de saisir Madame la Maire dans un délai également de deux mois d'un recours administratif préalable susceptible de prolonger le délai de recours contentieux susmentionné.
INFORME que le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site Internet www.telerecours.fr

DELIBERATION PUBLIEE et MISE EN LIGNE le : 22 Mars 2024